

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1526/2531

บริษัททกสิกรพัฒนา จำกัด
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎ.ฎ.ฎ. มาตรา 3 เตรส, มาตรา 40

คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.728/2522,ท.4/2528 มาตรา

คำว่า "เฉพาะกรณีผู้ซื้อเป็นผู้ส่งออก" ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ท. 728/2522 ข้อ 1(2) และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท. 4/2528 ข้อ 3(2) มีความหมายว่าในกรณีผู้ซื้อซึ่งจดทะเบียนประกอบการค้าเป็นผู้ส่งออกมันสำปะหลังไม่ว่าเป็นหัวหรือจัดทำเป็นผง แป้ง เส้น ก้อน แท่ง ฝอย ชิ้น เม็ด หรือจัดทำในลักษณะอื่น จะต้องมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ทุกครั้งที่ยื่นเงินได้พึงประเมินในอัตราร้อยละ 0.75 ของยอดเงินได้พึงประเมินที่ยื่นในแต่ละครั้ง ไม่ว่าผู้ซื้อเป็นผู้ส่งออกนั้นจะได้ส่งออกสินค้าที่ซื้อไว้จริง ๆ หรือไม่ ดังนั้นโจทก์ซึ่งเป็นผู้ซื้อและได้จ่ายเงินซื้อแป้งมันสำปะหลังและมันเส้นให้แก่ผู้รับ จึงต้องมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราดังกล่าว แม้โจทก์จะได้จำหน่ายแป้งมันและมันเส้นในประเทศโดยไม่ได้ส่งออกก็ตาม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ประเมินภาษีเงินได้แล้วสั่งให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และเรียกเงินเพิ่ม กับคำวินิจฉัยของจำเลยที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ ในฐานะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ชอบ เพราะนับแต่โจทก์เริ่มซื้อและขายผลิตภัณฑ์มัน

สำปะหลังภายในประเทศเมื่อปี ๒๕๒๖ ยังไม่เคยส่งออกไปขายต่างประเทศเพิ่งส่ง
ออกในปี ๒๕๒๘ และได้หักภาษี ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากรถูกต้องแล้ว ขอให้เพิก
ถอนการประเมินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว

จำเลยทั้งห้าให้การว่า การประเมินและการวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบแล้วขอให้
ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลาง พิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมโดยกำหนด
ค่าทนายความ ๒๕,๐๐๐ บาท แทนจำเลย

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงได้ความว่าบริษัทโจทก์
ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง รวมทั้งส่งสินค้าดังกล่าวไปจำหน่ายยังต่าง
ประเทศด้วย โจทก์ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๙ และต่อมาปี พ.ศ.
๒๕๒๖ โจทก์ได้ขออนุญาตเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๒๖ และได้ต่อใบอนุญาตตลอดมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ในระยะเวลาดังกล่าวกรม
สรรพากรได้มีคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.๗๒๘/๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๒ ซึ่ง
ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร และกฎ
กระทรวง ฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษี
เงินได้สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หัก
ภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ ๐.๗๕ ของยอดเงินได้พึงประเมินที่จ่ายในแต่ละครั้งใน
กรณีเฉพาะผู้จ่ายเงินและสำหรับการซื้อสินค้าตามข้อ ๑ (๒) ได้แก่ มันสำปะหลังไม่ว่า
เป็นหัวหรือจัดทำเป็นผง แป้ง เส้น ก้อน แท่ง ฝอย ชิ้น เม็ด หรือจัดทำในลักษณะอื่น
เฉพาะกรณีผู้ซื้อเป็นผู้ส่งออก แล้วต่อมาได้มีคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.๔/๒๕๒๘ ลงวัน
ที่ ๓ มกราคม ๒๕๒๘ ยกเลิกคำสั่งกรมสรรพากรที่ท.๗๒๘/๒๕๒๒ กำหนดให้ผู้จ่ายเงิน

ได้ฟังประเมินตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยกำหนดเฉพาะผู้จ่ายและการซื้อสินค้าไว้ในข้อ ๓(๒) เหมือนกับคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.๗๒๘/๒๕๒๒ ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์คงมีเพียงว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖, ๒๕๒๗, ๒๕๒๘ คิดถึงเดือนกรกฎาคม การที่โจทก์ซื้อแป้งมันและมันเส้นรวมเป็นเงิน ๒,๕๙๐,๓๓๗,๖๙๐.๘๓ บาท โดยโจทก์ซึ่งเป็นผู้ซื้อได้จำหน่ายภายในประเทศ ไม่ได้ส่งออกไปขายยังต่างประเทศ โจทก์จึงไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ ๐.๗๕ โจทก์คงหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เฉพาะมันอัดเม็ดซึ่งโจทก์ได้ส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศนั้น ชอบด้วยคำสั่งกรมสรรพากรดังกล่าวหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าการที่โจทก์ซื้อแป้งมันและมันเส้นไม่ว่าในปี พ.ศ.๒๕๒๖ และปี พ.ศ. ๒๕๒๗ หรือปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ก็ย่อมตกอยู่ในบังคับคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.๗๒๘/๒๕๒๒ หรือคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท. ๔/๒๕๒๘ ซึ่งยกเลิกคำสั่งกรมสรรพากรที่ ๗๒๘/๒๕๒๒ ดังนั้น เมื่อโจทก์เป็นผู้ซื้อ และได้จ่ายเงินซื้อแป้งมันและมันเส้นให้แก่ผู้รับ จึงต้องมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ ๐.๗๕ ตามคำสั่งกรมสรรพากรดังกล่าว ทั้งนี้เพราะโจทก์เป็นผู้จดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าส่งออกตามความหมายของคำว่า "เฉพาะกรณีผู้ซื้อเป็นผู้ส่งออก" ที่ระบุไว้ในคำสั่งกรมที่แล้ว จะเห็นได้ว่าคำว่า "เฉพาะกรณีผู้ซื้อเป็นผู้ส่งออก" ย่อมมีความหมายชัดอยู่ในตัวเองว่าคำสั่งกรมสรรพากรดังกล่าวมุ่งประสงค์ให้ในกรณีที่ผู้ซื้อซึ่งประกอบการค้าเป็นผู้ส่งออกจะต้องมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย คำว่า เป็นผู้ซื้อส่งออก จึงมีความหมายแต่เพียงว่าโจทก์เป็นผู้ทำการค้าส่งออกหาจำต้องได้ส่งออกซึ่งสินค้านั้นด้วยจริง ๆ ดังโจทก์อุทธรณ์ไม่ โจทก์ซึ่งเป็นผู้ซื้อแป้งมันและมันเส้นไม่ว่าจะอยู่ในบังคับคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.๗๒๘/๒๕๒๒ หรือคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.๔/๒๕๒๘ ก็ตาม โจทก์ก็ต้องมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามนัยที่กล่าวแล้วโจทก์หาได้รับยกเว้นเฉพาะคำสั่งดังกล่าวอันเนื่องจากโจทก์ขายสินค้าที่ซื้อมาให้ลูกค้าภายในประเทศ โดยไม่มีการส่งออกไปขายให้แก่ลูกค้ายังต่างประเทศดังโจทก์อุทธรณ์ไม่แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าโจทก์ได้หักเงินจากผู้ขายไว้้อัตราร้อยละ ๐.๗๕ โดยอ้างว่า

เป็นการหักไว้เพื่อความสูญเสีย ก็ไม่ทำให้โจทก์หลุดพ้นจากหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
เมื่อมีการจ่ายเงินจากผู้ซื้อไปได้ การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและการ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบแล้ว

พิพากษายืน

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-สมศักดิ์ จุสวัสด์-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายสมศักดิ์ วงศ์ยืน

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ